

Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2015

**Al Intendente
de Villa Carlos Paz
Sr. Esteban Avilés**
S / D:

Ref: Dictamen N° 04/2015

Evaluación de proyecto sujeto a concertación obligatoria
Automóvil Club Argentino (ACA)

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, adjuntamos para su conocimiento el dictamen N° 4 de 2015, referido a la evaluación de proyecto sujeto a concertación obligatoria en el predio del Automóvil Club Argentino (ACA), el que fue presentado el día 5 de noviembre del corriente, ante el Concejo de Representantes.

Datos del proyecto: Proyecto VILLA DEPORTIVA- PREDIO CAMPING A.C.A sujeto concertación obligatoria, lote con frente a Av. Costanera, Av. San Martín y Av. Nahuel Huapi. Nomenclatura catastral 39-02-065- lotes 1 a 9. Correspondiente a Zona AIA -Área de Interés Ambiental-. Superficie total del predio 313.828,08m². Superficie cubierta del proyecto estimada: 2500 m².

En base a la solicitud realizada de evaluación de éste proyecto, se puede observar y de acuerdo a lo informado por la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, que el mismo se encuentra materializado, no habiéndose enmarcado en el mecanismo de concertación obligatoria, Área de Interés Ambiental –zona AIA- establecido por la Ordenanza N° 4021, art. 4.1.12.2. Por lo tanto este Consejo recomienda remitir la documentación disponible a la Dirección de Obras Privadas a los fines de su inspección y control.

Esta recomendación, se encuadra en el convencimiento de este Consejo de que sólo puede dictaminar -en el marco del proceso de concertación- sobre **proyectos a ejecutarse**, y no, sobre construcciones consolidadas que no cumplimentan las disposiciones de la Ordenanza N° 4021 -Código de Edificación y Urbanismo-.

Respecto del procedimiento y las instancias de concertación específica se adjuntan los artículos de la Ordenanza N° 4021:

4.1.12.2 - PROYETOS SUJETOS A CONCERTACION OBLIGATORIA Texto Ord.
5344

Deberán ser sometidos a los mecanismos de concertación obligatoria Estado municipal propietarios aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

4.1.12.2.1.- *Todo proyecto de unión, subdivisión, ampliación o refacción de construcciones, movimientos de suelos y/o deforestación que afecte a las parcelas a las Áreas AIA determinadas en el inciso "m" del ARTÍCULO 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO EN ZONAS.*

4.1.12.3 - Aprobación de los Proyectos

En todos los casos establecidos en los incisos 4.1.12.1 y 4.1.12.2 la autorización para la aprobación de los proyectos será otorgada por el Concejo de Representantes mediante Ordenanza, previo dictamen del Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental. En caso de aprobarse, la Ordenanza habilitará a la Dirección de Obras Privadas del Municipio a proceder a la aprobación de planos cumplimentado las disposiciones del Artículo 8º de este Código y los contenidos de la Ordenanza de autorización

4.1.12.4. *Por Ordenanza el Concejo de Representantes podrá autorizar o no la aprobación del proyecto, determinar normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecer si correspondiera los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y guardarán relación con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado.*

Se adjunta además, el informe de la Unidad Técnica con los requisitos que debieran exigirse al proyecto presentado:

- Contar con documentación que acredite autorización Automóvil Club Argentino a su concesionario Sebalitos S.R.L. actual, a realizar el proyecto presentado.
- Contar con información actualizada al momento de su tratamiento: la fecha de concesión por servicios según documentación que se adjunta vence el 30/09/2015
- Presentar el estado actual de los planos de relevamiento para la totalidad del predio. A través de la Dirección de Planeamiento se informa que la gestión de este trámite estaría supeditada a la aprobación por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, de un estudio de escorrentías pluviales de un curso de agua que atraviesa el predio.
- Los proyectos de arquitectura (ampliaciones, modificaciones o nuevas superficies a construir) deben presentarse teniendo en cuenta las regulaciones establecidas en el Código de Edificación, Ordenanza N° 4021 (ventilación-iluminación de locales, dimensiones mínimas de locales, y otros). Los planos deben presentarse con las carátulas y piezas gráficas reglamentarias.

- Los proyectos a presentar de implantación (paisaje, senderos, caminos) deben realizarse teniendo en cuenta: a) la vegetación existente y la nueva a proponer; b) controlar la superficie de impermeabilización del suelo; c) contar con un plan de movimiento de vehículos internos; d) contar con áreas de estacionamiento para la totalidad de la demanda.
- El estudio de Impacto Ambiental deberá detallar el programa de actividades existentes y nuevas a proponer. La superficie asignada a cada actividad y el número de personas potenciales que harán uso de las instalaciones nuevas y existentes (acantonamiento, hotelería, albergue, comedor, salón de sus múltiples y otros) de manera de valorar el impacto de las actividades y la capacidad de carga del proyecto. Se deberá contar con conexión a la red cloacal de las aguas servidas conforme el número de usuarios previsto.
- Se deberá contar con Plan de Evacuación frente a emergencias y adoptarse todas las medidas de prevención de riesgos potenciales (según solicitud de Bomberos).
- Respecto del procedimiento y las instancias de concertación específicas, remitir al Concejo de Representantes para establecer los cargos compensatorios que correspondiesen.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saluda a Ud. atentamente.